

1503350-92.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO

PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO

FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas

diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II

- Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503350-92.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2290022/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20999731 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 6662/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2290022/2021 - 04º D.P. CAMPINAS,

2290022 - 04º D.P. CAMPINAS, 6662/21/010 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS ALVES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Denis Alves De Souza, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta de 22h45min, na Rua Joaquim Pires Barbosa, 10 - Jardim Nilópolis, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o réu subtraiu, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra a vítima "V.A.N", um aparelho de telefone celular, da marca Samsung, e uma bolsa contendo fone de ouvido e uniforme, pertencentes à vítima.

Consta ainda que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta de 22h45min, na Rua Joaquim Pires Barbosa, 10 - Jardim Nilópolis, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o

réu subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra a vítima "E.A.R", um aparelho de telefone celular, da marca Samsung, e uma bolsa contendo uniforme e documentos pessoais, pertencentes à vítima. Auto de prisão em flagrante (pág. 04); Auto de exibição apreensão e entrega (págs. 13/14) e boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 33/35); Em decisão proferida em 08 de novembro de 2021(págs. 83/84), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 101), a qual o fez por meio da Defensoria Pública (págs. 105/106). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, a testemunha arrolada pelas partes e, após, o réu foi interrogado. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia. A defesa de pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca e regime diverso do fechado.

É o relatório

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência de autoria conhecida.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e apanhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejam os.

A vítima, "V.A.N", em sede administrativa, declarou que estava caminhando pela rua ao lado de sua amiga por volta das 22h30, quando um homem desconhecido segurou no braço e a puxou pelo cabelo, tomando o aparelho celular da marca Samsung que trazia nas mãos. Declara que o assaltante também exibiu uma faca. Declara que sua colega passou a gritar por socorro e o assaltante se voltou contra ela, apontando-lhe a faca tomando-lhe a bolsa e também o aparelho celular dela. Após, ele ainda tomou a bolsa da declarante, dentro da qual havia um fone de ouvido e uniforme da empresa. Logo após o assalto a declarante comunicou a polícia que fazia patrulhamento e eles conseguiram prender o assaltante e recuperou todos os objetos intactos. A declarante reconheceu o acusado e afirma ter certeza que o homem detido é o próprio assaltante. Todos os seus pertences lhe foram restituídos. E afirma que o assaltante puxou seu cabelo, mas não ficou nenhuma lesão aparente.

Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Quanto aos fatos, declarou que estava na presença de sua colega, retornando do trabalho, quando foi assaltada, visto que o acusado subtraiu seu celular e sua bolsa, subtraindo também o celular e a bolsa de sua colega. Ainda, detalhou que estavam conversando, distraídas, e não notaram que o acusado as seguia, momento em que seu marido lhe ligou e o acusado veio em sua direção, grudou em seu cabelo e puxou seu celular, lhe apontando uma faca, ocasião em que se assustou, gritou e jogou seu celular e sua bolsa ao chão. Ademais, declarou que sua amiga também deixou seus pertences com o acusado. No mais, informou que recuperaram todos os pertences, visto que tiveram a ajuda de um homem, ao qual estava de bicicleta motorizada e conseguiu acionar a polícia. Por fim, declarou que ficou apavorado, principalmente com a faca, uma vez que o acusado agiu de forma agressiva.

A vítima, "E.A.R", em sede administrativa, declarou que caminhava ao lado de sua amiga quando um homem de cor parda, trajando com bermuda jeans e camiseta de cor em tom de roxo escuro, aproximou-se de sua amiga, a segurou pelo braço, a puxou pelo cabelo e tomou o aparelho celular dela. A declarante afirma que nesse momento gritou por socorro e ele acabou apontando uma faca para a declarante e roubando seu aparelho celular da marca Samsung e uma bolsa dentro da qual havia seus documentos pessoais uniforme da empresa e cartão do banco Bradesco, Caixa Carrefour e Renner. Logo após o assalto, afirma que os policiais foram avisados e eles conseguiram prender o assaltante. A declarante viu o assaltante no momento da

prisão e tem certeza absoluta que o homem capturado pelos policiais é o próprio assaltante, inclusive todos os pertences da declarante foram recuperados na posse dele e restituídos intactos. Declara que não foi agredida fisicamente.

Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito em questão. Quanto aos fatos, declarou que tinha saído do serviço, junto com sua colega, por volta das 10 horas, visto que retornavam andando a pé, quando foram assaltadas. Ainda, relatou que o acusado se dirigiu até sua amiga, puxou uma faca, e a ameaçou, razão pela qual subtraiu seu celular e sua bolsa. Ademais, informou que também acabou por entregar seus pertences, qual seja, seu celular e sua bolsa, após o acusado também lhe ameaçar. No mais, informou que, após cerca de 20 minutos, recuperaram todos os pertences, visto que tiveram a ajuda de um homem, ao qual estava de bicicleta motorizada e conseguiu acionar a polícia.

A testemunha, Riberto Belix, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, fazia patrulhamento preventivo no bairro Jardim Nilópolis, quando teve a chamada das vítimas. Afirma que elas disseram que estavam caminhando pela Rua Comandante Ataliba Euclides Viera, nº 1030, quando um homem trajando de bermuda jeans, camiseta de cor escura, cabelo arrepiado e jogado para trás e de cor parda, as abordou, exibindo uma faca e tomou as bolsas e os aparelhos celulares que cada uma delas. Com base nessas informações o depoente afirma que fez patrulhamento nos arredores e identificou a pessoa descrita na Rua Joaquim Pires Barbosa. Declara inclusive que o indivíduo manuseava um aparelho celular da marca Samsung, que estava desbloqueado e pelo conteúdo foi possível notar que pertencia a uma das vítimas. Afirma que de imediato ele confessou que havia roubado o objeto de duas moças. O depoente fez busca pessoal no acusado e encontrou em sua cintura uma faca de tamanho grande. Ademais, ele confessou que havia dispensado as bolsas e o outro aparelho celular próximo a um arbusto. Verificado o local indicado pelo suspeito, de fato ali foram encontrados cartões bancários das vítimas, duas bolsas e um aparelho celular da marca Samsung também. O suspeito não portava documento de identidade e identificou-se como Denis Alves de Souza. Declara que o indivíduo recebeu voz de prisão e foi colocado dentro da viatura. Afirma que as vítimas estiveram no local da captura e o viram dentro da viatura, confirmando que se tratava do assaltante.

Em juízo, declarou que, na data do fato, junto ao seu colega de farda, realizava patrulhamento pelo bairro, quando foram acionados pelas vítimas, informados acerca de um roubo, visto que o acusado havia tomado rumo ignorado, sendo que, na ocasião, este havia agido com agressividade. Após realizar acompanhamento, o acusado foi localizado em área de mata, estava sentado, sendo localizado, em sua cintura, uma faca e, em suas mãos, um dos celulares da vítima. No mais, relatou que o acusado informou o local em que havia dispensados os demais pertences. Por fim, declarou que as vítimas reconheceram o acusado.

A testemunha, Gabriel Kalil, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em concordância aos descritos por seu colega de farda.

O acusado, Denis Alves de Souza, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, confessou o delito.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta do réu e a norma penal incriminadora supracitada, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca.

Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Ou seja, tratando-se de uma pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que ela vá mentir em juízo e acusar um inocente.

Mister se faz ressaltar, em crime como tais, que a vítima é a única que presencia os fatos criminosos e, portanto, o reconhecimento do réu é prova segura da autoria. Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

No mesmo sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que as vítimas atestaram claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, reconheceram o réu sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisita, através de reconhecimento pessoal (págs. 07 e 08), quanto em juízo, como sendo o autor do delito em apreço.

Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

As declarações das vítimas são coerentes e encontram-se em harmonia umas com as outras, bem como em consonância com as demais versões apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Anote-se que, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois "os

servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Neste escopo, tem-se o entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A

confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma branca (faca), previsto no §2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

A descrição do objeto é compatível com o laudo pericial juntado às págs. 141/143, o qual concluiu que: "(...) A peça descrita no item II.1, além da finalidade a que se destina, pode ser empregada com instrumento de ataque ou defesa, dependendo da forma de manuseio, da habilidade e destreza de seu operador, apresentando elevado potencial para causar lesão/morte/dano e grave ameaça.

Observa-se que a grave ameaça foi exercida, portanto, com o emprego de uma faca, o que atemorizou as vítimas, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Além disso, no caso em apreço, a violência física exercida contra "V.A.N" também restou comprovada vez que o acusado puxou os cabelos da vítima, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

Ora, "A violência física no crime de roubo consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem". (RT 608/442).

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O

que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2.

Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a

impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 2 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 3 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 4 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

É indubitável que no caso em tela houve a inversão da posse, restando à configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível se falar em desclassificação.

Por fim, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso formal, porquanto em uma única conduta, o réu subtraiu bens pertencentes a dois patrimônios distintos.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO

PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado. (STJ - Habeas Corpus HC 148447 MG 2009/0186385-6, Data da Publicação: 26 de abril de 2010)

Sendo assim, percebe-se que a empreitada criminosa do acusado se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança, motivo pelo qual não se pode passar impune.

Data vênua aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal para cada um dos delitos, qual seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos, tendo em vista que o acusado praticou o crime em questão enquanto cumpria pena em regime aberto (pág. 43) e, ainda, levando-se em consideração a personalidade do agente, que agiu com inegável agressividade em face das vítimas.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência específica (proc. 1501661-81.2019.8.26.0548 - págs. 42), com a atenuante da confissão espontânea. A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski), porém, nesse caso faço a compensação, porquanto o réu, desde o início, demonstrou atitude colaborativa, dispensando a presença de outros réus com semelhança física porque iria confessar. Dessa forma, há que se fazer a compensação.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, sendo duas as vítimas, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente".

Desta forma, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu DENIS ALVES DE SOUZA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Ainda, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento de R\$ 2.500,00 reais para cada vítima, a título de danos morais. Observo que os danos morais são "in re ipsa", sendo desnecessária dilação probatória específica. Consoante se constata, houve violação aos direitos humanos das vítimas. O réu, no caso em tela, se aproximou das vítimas e, com emprego de uma faca, as ameaçou, subjugando-as e retirando-lhes o patrimônio.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado, observando o quantum de pena aplicado, gravidade do delito cometido, bem como pela reincidência específica do acusado. Outrossim, insta ressaltar que o réu estava em regime aberto quando praticou o crime, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Valendo destacar, ainda, que a reincidência específica demonstra que em liberdade tende a delinquir.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA